P U T U S A N
Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nazir Firdaus als Basir
2. Tempat lahir : Marike
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perkebunan Marike Pondok Bawah Kec. Kutambaru Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazir Firdaus als Basir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Tita Rosmawati, S.H., M.H., Christoper P. Lumban Gaul, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Plamboyan III Komplek Wedana palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan – Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 855/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nazir Firdaus Alias Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menyatakan terdakwa Nazir Firdaus Alias Basir dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang 100.000,- sebanyak 2 lembar, uang 50.000- sebanyak 1 lembar, uang 20.000 sebanyak 8 lembar, uang 10.000 sebanyak 11 lembar dan uang 2000 sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa NAZIR FIRDAUS Als BASIR pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi berdomisili lebih dekat dari Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram, dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Marungkil Siregar, saksi Heri K. Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang merupakan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasannya di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian berdasarkan informasi yang didapati bahwasannya penjual di lokasi tersebut bernama Nazir Firdaus Als Basir. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya saksi-saksi tiba di Desa Bandar Labuhan Dusun III Gg Dame Kec Tanjung Morawa saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan teknik Undercoverbuy, selanjutnya saksi Marungkil Siregar melakukan Undercoverbuy membeli narkotika jenis sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "bang paket Rp.100.000" kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil sesuatu di kantong celananya, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Marungkil Siregar (saksi yang menyamar sebagai pembeli) pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti 3 plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu total bruto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram, Uang tunai sebesar Rp 556.000 dengan rincian uang 100.000 sebanyak 2 lembar, uang 50.000 sebanyak 1 lembar, uang 20.000 sebanyak 8 lembar, uang 10.000 sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 lembar dan uang 2000 sebanyak 3 lembar. dan 2 (Dua) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terakwa dari Agung (dalam lidik) untuk terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nazir Firdaus Als Basir berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu total berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1070 /NNF/2023, tanggal 07 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama NAZIR FIRDAUS Als BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa NAZIR FIRDAUS Als BASIR pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi berdomisili lebih dekat dari Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat brutto 1,8 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma delapan) gram, dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Marungkil Siregar, saksi Heri K. Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang merupakan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasannya di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian berdasarkan informasi yang didapati bahwasannya penjual di lokasi tersebut bernama Nazir Firdaus Als Basir. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya saksi-saksi tiba di Desa Bandar Labuhan Dusun III Gg Dame Kec Tanjung Morawa saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan teknik Undercoverbuy, selanjutnya saksi Marungkil Siregar melakukan Undercoverbuy membeli narkotika jenis sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "bang paket Rp.100.000" kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil sesuatu di kantong celananya, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Marungkil Siregar (saksi yang menyamar sebagai pembeli) pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti 3 plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu total bruto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram, Uang tunai sebesar Rp 556.000 dengan rincian uang 100.000 sebanyak 2 lembar, uang 50.000 sebanyak 1 lembar, uang 20.000 sebanyak 8 lembar, uang 10.000 sebanyak 11 lembar dan uang 2000 sebanyak 3 lembar. dan 2 (Dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terakwa dari Agung (dalam lidik) untuk terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nazir Firdaus Als Basir berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu total berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,1 (satu koma satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan;

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1070 /NNF/2023, tanggal 07 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama NAZIR FIRDAUS Als BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Kuswanto Sitompul,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa di Desa Bandar Labuhan Dusun III Gang Dame Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya melaporkan kepada pimpinan dan kemudian dilakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy kepada seseorang yang diduga menjual narkotika jenis shabu di gubuk penjual shabu;
- Bahwa kemudian rekan saksi yang melakukan undercoverbuy langsung kepada penjual, lalu membeli narkotika jenis shabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan “bang paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada penjual narkotika jenis shabu yang berada dilokasi tersebut, kemudian penjual mengambil sesuatu di kantong celananya, mengetahui hal tersebut saksi dan rekannya yang sudah standby langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa masih ada lagi sisa narkotika jenis shabu di kantong depan celananya dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Agung dengan harga per gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rikardo Sinaga,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa di Desa Bandar Labuhan Dusun III Gang Dame Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya melaporkan kepada pimpinan dan kemudian dilakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy kepada seseorang yang diduga menjual narkotika jenis shabu di gubuk penjual shabu;
- Bahwa kemudian rekan saksi yang melakukan undercoverbuy langsung kepada penjual, lalu membeli narkotika jenis shabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "bang paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada penjual narkotika jenis shabu yang berada dilokasi tersebut, kemudian penjual mengambil sesuatu di kantong celananya, mengetahui hal tersebut saksi dan rekannya yang sudah standby langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa masih ada lagi sisa narkotika jenis shabu di kantong depan celananya dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Agung dengan harga per gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan datang pembeli narkotika jenis shabu dan mengatakan ingin beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, tiba-tiba pembeli tersebut yang ternyata merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ternyata masih ada sisa narkotika jenis shabu di kantong depan celana Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kantong dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Agung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekita pukul 20.00 Wib di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Gang Dame Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah Agung sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, Uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1070/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama NAZIR FIRDAUS Als BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan datang pembeli narkotika jenis shabu dan mengatakan ingin beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, tiba-tiba pembeli tersebut yang ternyata merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ternyata masih ada sisa narkotika jenis shabu di kantong depan celana Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kantong dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Agung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekita pukul 20.00 Wib di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Gang Dame Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah Agung sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 (dua) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1070 /NNF/2023, tanggal 07 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama NAZIR FIRDAUS Als BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nazir Firdaus als Basir** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Nazir Firdaus als Basir** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Bandar Labuhan Dusun III gang Dame Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan datang pembeli narkotika jenis shabu dan mengatakan ingin beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, tiba-tiba pembeli tersebut yang ternyata merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap ternyata masih ada sisa narkotika jenis shabu di kantong depan celana Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kantong dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Agung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekita pukul 20.00 Wib di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Gang Dame Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah Agung sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1070 /NNF/2023, tanggal 07 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama NAZIR FIRDAUS Als BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan mak a terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazir Firdaus als Basir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
   - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati, S.H.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Eti Astuti, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)